SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 3244 - DF (2023/0044642-0)

RELATORA	:	**MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**
AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643 MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO (S) - RJ059384 FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657 FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940 JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DA RODOVIA BR 040 - TRECHO JUIZ DE FORA /PETRÓPOLIS/RIO DE JANEIRO. DECISÃO QUE DETERMINA SUA PRORROGAÇÃO/EXTENSÃO A PRETEXTO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ACORDADO ORGINARIAMENTE. PRESERVAÇÃO DA CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS.

1. O instituto da suspensão de liminar e de sentença proferida contra o Poder Público é medida extraordinária, cujos pilares se assentam no manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade e na prevenção de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

2. A prorrogação contínua do contrato de concessão do trecho rodoviário BR 040 - Juiz de Fora/Petrópolis/Rio de Janeiro, cujo prazo de vigência de 25 (vinte e cinco) anos exauriu-se há mais de 2 (dois) anos, pode causar prejuízo à própria prestação do serviço e acaba por gerar incerteza quanto à duração final da concessão da requerida (CONCER).

3. Independentemente de haver ou não a necessidade (direito) de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato - matéria que escapa do âmbito do incidente em apreço, que não é substituto recursal - não há razoabilidade em se

Documento eletrônico VDA50091318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 15:02:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/07/2026. Código de Controle do Documento: b2adc96d-b470-46cf-b5ac-9fdaa8614386

manter indefinido o prazo de concessão (com sucessivas prorrogações), porquanto enseja insegurança jurídica, acabando por afastar, potencialmente, eventuais interessados para o novo procedimento licitatório.
4. A conciliação dos interesses dos usuários e a preservação da ordem e economia públicas passa pela limitação da prorrogação do contrato de concessão firmado com a CONCER à realização e conclusão do novo procedimento licitatório e a efetiva delegação dos serviços à nova concessionária, caso antes não seja proferida a decisão (final) de mérito na ação originária.
5. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, após as ratificações de voto da Sra. Ministra Relatora e do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques e o voto-vista do Sr. Ministro Herman Benjamin acompanhando a Sra. Ministra Relatora, os votos da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha no mesmo sentido, e o voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira acompanhando a divergência, por maioria, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Acompanharam a relatora a Sra. Ministra Nancy Andrighi e os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Herman Benjamin, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior. Ficaram vencidos os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques e Antonio Carlos Ferreira que davam provimento ao agravo.

Impedidos os Srs. Ministros Humberto Martins e Luis Felipe Salomão.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Raul Araújo.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Declarou-se apto a votar o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 20 de agosto de 2025.

BENEDITO GONÇALVES
Presidente

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora

Documento eletrônico VDA50091318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/09/2025 15:02:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/07/2026. Código de Controle do Documento: b2adc96d-b470-46cf-b5ac-9fdaa8614386

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

AgInt na SLS 3.244 / DF

Número Registro: 2023/0044642-0 **PROCESSO ELETRÔNICO**

Número de Origem:
10049332820234010000 10252930820194013400

Sessão Virtual de 21/06/2023 a 27/06/2023

Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE	:	UNIÃO
REQUERENTE	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

ASSUNTO : DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

Documento eletrônico VDA37478290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/06/2023 00:07:07
Código de Controle do Documento: 49c626c7-a21d-44ae-b70c-583da845447c

AGRAVADO : UNIÃO
AGRAVADO : AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

TERMO

O presente feito foi retirado de pauta em 28/06/2023.
Impedido o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 28 de junho de 2023

Documento eletrônico VDA37478290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/06/2023 00:07:07
Código de Controle do Documento: 49c626c7-a21d-44ae-b70c-583da845447c

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0044642-0

AgInt na SLS 3.244 / DF

Números Origem: 10049332820234010000 10252930820194013400

PAUTA: 16/08/2023 JULGADO: 06/09/2023

Relatora
Exma. Sra. Ministra **PRESIDENTE DO STJ**

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro : **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE	:	UNIÃO
REQUERENTE	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - Concessão / Permissão / Autorização

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		PAULA CABRAL VILELA - DF054448
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0044642-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt na SLS 3.244 / DF**

Números Origem: 10049332820234010000 10252930820194013400

PAUTA: 04/10/2023 JULGADO: 18/10/2023

Relatora
Exma. Sra. Ministra **PRESIDENTE DO STJ**

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro : **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE	:	UNIÃO
REQUERENTE	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - Concessão / Permissão / Autorização

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		PAULA CABRAL VILELA - DF054448
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 3244 - DF (2023/0044642-0)

RELATORA	:	**MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**
AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643 MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384 FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657 FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940 JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DA RODOVIA BR 040 - TRECHO JUIZ DE FORA /PETRÓPOLIS/RIO DE JANEIRO. DECISÃO QUE DETERMINA SUA PRORROGAÇÃO/EXTENSÃO A PRETEXTO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO ACORDADO ORGINARIAMENTE. PRESERVAÇÃO DA CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS.

1. O instituto da suspensão de liminar e de sentença proferida contra o Poder Público é medida extraordinária, cujos pilares se assentam no manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade e na prevenção de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

2. A prorrogação contínua do contrato de concessão do trecho rodoviário BR 040 - Juiz de Fora/Petrópolis/Rio de Janeiro, cujo prazo de vigência de 25 (vinte e cinco) anos exauriu-se há mais de 2 (dois) anos, pode causar prejuízo à própria prestação do serviço e acaba por gerar incerteza quanto à duração final da concessão da requerida (CONCER).

3. Independentemente de haver ou não a necessidade (direito) de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato - matéria que escapa do âmbito do incidente em apreço, que não é substituto recursal - não há razoabilidade em se manter indefinido o prazo de concessão (com sucessivas prorrogações), porquanto enseja insegurança jurídica, acabando por afastar, potencialmente, eventuais interessados para o novo procedimento licitatório.

4. A conciliação dos interesses dos usuários e a preservação da ordem e economia públicas passa pela limitação da prorrogação do contrato de concessão firmado com a CONCER à realização e conclusão do novo procedimento licitatório e a efetiva delegação dos serviços à nova concessionária, caso antes não seja proferida a decisão (final) de mérito na ação originária.

5. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA/RIO S. A. – CONCER contra decisão desta Presidência.

Consta dos autos que a UNIÃO e a AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT apresentaram o presente pedido de suspensão de liminar e sentença contra decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1004933-28.2023.4.01.0000, em trâmite na 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que deferiu pedido de antecipação de tutela recursal "para assegurar ao suplicante o direito à extensão do prazo do Contrato de Concessão da Rodovia BR 040, trecho Juiz de Fora – Petrópolis – Rio de Janeiro, na forma do permissivo contratual, até o julgamento de mérito da demanda".

Segundo narrado pelas requerentes, em 31/10/1995, foi formulado, entre a UNIÃO (por meio do antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER) e a CONCER, contrato de concessão de serviço público (PG-138/95-00), com prazo de duração de 25 (vinte e cinco) anos, cujo objeto seria a recuperação, o reforço, a monitoração, a melhoria, a manutenção, a conservação, a operação e a exploração da rodovia BR 040/MG/RJ (trecho Juiz de Fora/MG -Rio de Janeiro/RJ e respectivos acessos).

Informaram que, com a criação da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTESTERRESTRES – ANTT e a extinção do DNER, a gestão do contrato foi transferida à agência, que teria identificado que, "no decorrer de todo o contrato (...) a empresa concessionária foi contumaz no descumprimento de obrigações assumidas, em especial aquelas indicadas no Programa de Exploração da Rodovia (PER)", com o não atendimento a parâmetros de desempenho reconhecido por diversos órgãos federais, como o então Ministério da Infraestrutura e o Tribunal de Contas da União, bem como pelo próprio Ministério Público Federal, que teria instaurado diversos inquéritos para combater as inadimplências contratuais que afetavam a coletividade.

Esclareceram que, diante das irregularidades verificadas, a ANTT determinou a abertura de processo administrativo visando à declaração de caducidade do contrato de concessão (processo n. 50501.306425/2018-94). Todavia, foi proferida decisão nos autos do processo n. 1025293-08.2019.4.01.3400/DF, em 10/5/2021, que deferiu pedido da concessionária e determinou à agência reguladora que se abstivesse de reconhecer a caducidade do contrato de concessão até ulterior deliberação, o que ainda não ocorreu.

Relataram, além disso, que foi deferida, pelo TRF1, a prorrogação da vigência da concessão (Contrato PG-138/95-00), cujo término estava previsto para o dia 1/3/2021, sendo fixado como novo termo final o dia 15/2/2023.

Além disso, emerge dos autos que, em 2019, a CONCER ajuizou contra as ora requerentes a ação n. 1025293-08.2019.4.01.3400, sob alegação de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão (PG-138/95-00), requerendo fosse determinado à ANTT e à

União que "não alterem a condição econômico-financeira vigente do contrato de concessão, abstendo-se de operar a iminente redução proposta nas Notas Técnicas nºs1676/2019/GEREF /SUINF/DIR e 2665/2019/GEREF/SUINF/DIR, da Gerência de Gestão Econômico-Financeira de Rodovias, e 1148/2019/GEFIR/SUINF/DIRe 2083/2019/GEFIR/SUINF/DIR, da Gerência de Fiscalização e Investimentos de Rodovias), e de impor penalidades administrativas e contratuais atreladas a obrigações de investimento".

Segundo consta, o feito ainda está em curso no primeiro grau, em fase de instrução, tendo a concessionária formulado, em 19/1/2023, pedido de tutela de urgência com vistas a "determinar a extensão do prazo do Contrato de Concessão da Rodovia BR 040, trecho Juiz de Fora – Petrópolis – Rio de Janeiro, na forma do permissivo contratual, até o julgamento de mérito desta demanda".

Destacou a requerida, naquela oportunidade, que o resultado de perícia contábil realizada no processo n. 1003618-57.2017.4.01.3400 teria reconhecido um suposto desequilíbrio contratual a seu favor, o que justificaria a necessidade de extensão do prazo contratual para o reequilíbrio do ajuste.

O Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em decisão proferida em 6/2/2023, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental, assim fundamentando seu entendimento:

> Pela petição de ID. 1459346854, a COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA – RIO (CONCER) formula pedido de tutela de urgência na ação por ela ajuizada contra a AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT e contra a UNIÃO para estender o prazo de validade da concessão, que termina no próximo dia 16 de fevereiro de 2023, já consideradas extensões determinadas pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
>
> Sustenta que um dos objetivos da ação é o reequilibro econômico-financeiro do contrato de concessão, o que pode ser feito com a extensão do seu prazo de validade, conforme previsto em contrato, sendo cabível a tutela pretendida, já que perícia realizada no processo 1003618-57.2017.4.01.3400 teria identificado serem devidos à autora aproximadamente 2 bilhões de reais para o referido reequilíbrio.
>
> A ANTT apresentou manifestação sobre o pedido de tutela de urgência no ID. 1465388891, tendo a União se manifestado no ID. 1470861389.
>
> A CONCER apresentou resposta à manifestação da ANTT (ID. 1474558348).
>
> A agência reguladora, por outro lado, apresentou manifestação complementar no ID. 1474998879.
>
> Decido.
>
> Admitindo-se que possa a vir a ser reconhecido judicialmente que a CONCER é credora de determinada quantia a título de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e que o pagamento poderia acontecer não através de

dinheiro, via precatório, mas extensão do prazo do contrato de concessão, numa análise inicial, parece-me que essa extensão só poderia acontecer no mesmo momento em que seria passível o pagamento do valor, ou seja, após o trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição.

De fato, se a constituição só permite que os pagamentos em dinheiro decorrentes de condenação judicial só ocorram o trânsito em julgado, o pagamento por meio alternativo, ou seja, por extensão do prazo do contrato teria de seguir a mesma lógica.

Por outro lado, a prorrogação a título precário do contrato de concessão seria extremamente gravosa para a população que faz uso da rodovia concedida.

De fato, sabendo que estaria mantendo a concessão por medida judicial passível de revogação posterior pelo próprio juízo que a concedeu, revogação por instância superior ou suspensão de antecipação de tutela, é natural que a concessionária se limitaria a fazer os gastos com a manutenção da estrutura já existente, deixando de fazer investimentos estruturais.

Em especial, certamente a concessionária não investiria na Nova Subida da Serra de Petrópolis, cuja construção é uma das apontadas origens do litígio entre a concessionária e o poder concedente.

Não se trata de presumir que a empresa agiria de má-fé ou coisa semelhante. Trata-se, apenas, de reconhecer que a lógica econômica conduziria a autora ou qualquer outra empresa que estivesse em seu lugar a, mesmo que tivesse os recursos necessários, não fazer investimentos elevadíssimos de ordem estrutural na realização de obra que, embora considerada importantíssima pelos usuários da rodovia, é extremamente cara, tanto que, no atual contrato de concessão, era dependente de grandes aportes de recursos pelo poder concedente.

Nenhum agente econômico faz investimentos elevados sem um mínimo de segurança para tanto e essa segurança não existiria numa prorrogação do prazo de validade da concessão por medida judicial precária.

Isso, supondo-se que a empresa tivesse recursos próprios para fazer o investimento, o que provavelmente ela não tem, tanto que paralisou a obra quando os aportes estatais foram interrompidos.

Assim, parece-me mais adequado que a concessão seja encerrada na data prevista, até porque as concessões naturalmente devem acontecer por prazo determinado, e, em seguida, nova concessionária assuma o trecho da rodovia, possa fazer os investimentos necessários, como a Nova Subida da Serra de Petrópolis, e, sendo reconhecido o direito da autora a indenização, essa seja oportunamente paga em dinheiro.

Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela.

Irresignada, a CONCER interpôs agravo de instrumento, consignando que, além do seu pleito ter amparo em expressa previsão contratual, “o perigo da demora decorrente do iminente encerramento do contrato não se resume ao perecimento do direito da agravante de

angariar as receitas que recomporiam o desequilíbrio comprovado nos autos antes do iminente encerramento do contrato, mas se estende também (i) à necessidade de assunção da rodovia pelo DNIT, num quadro fático em que a citada autarquia acabou de reconhecer que não tem condições de assumir a sua operação, razão pela qual, inclusive, sugeriu à ANTT a adoção de providências no sentido de assegurar a permanência da CONCER (Ofício nº 19662/2023/DG-COTEC/DG/DNIT SEDE, expedido em 03/02/2023); e, de outro, (ii) à prematura demissão em massa, de mais de 862 empregados (direitos e terceirados), além de outros 3.100 empregados indiretos que terão as suas vidas seriamente afetadas, o que se somaria aos graves riscos à segurança e à saúde dos usuários da rodovia".

Em decisão proferida em 13/2/2023, o Desembargador Souza Prudente deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para assegurar à CONCER o direito à extensão do prazo do Contrato de Concessão da Rodovia BR 040, trecho Juiz de Fora – Petrópolis – Rio de Janeiro, na forma do permissivo contratual, até o julgamento de mérito da demanda.

Confiram-se os fundamentos do *decisum* (fls. 34/38):

> Os presentes autos vieram-me distribuídos, por dependência, em face da anterior distribuição dos agravos de instrumento nºs 1033865-65.2019.4.01.0000,1033905-47.2019.4.01.000 e 1006526- 63.2021.4.01.0000. Registro, inicialmente, que, examinando o pedido de antecipação da tutela recursal postulado nos autos do AI nº 1006184-52.2021.4.01.0000, acima referido, pronunciei-me com estas letras:
>
> > "(...)
> >
> > Não obstante os lúcidos fundamentos em que se amparou a decisão agravada e sem adentrar no mérito da discussão travada nos autos de origem, vejo presentes, na espécie, os pressupostos do art. 1019, I, do CPC, a autorizar a concessão, ainda que parcial, da almejada antecipação da tutela recursal.
> >
> > Com efeito, examinando pleito similar veiculado nos autos do AI nº 1006184-52.2021.4.01.0000, interposto pela mesma recorrente em face de decisão proferida no bojo de ação em que se busca tutela jurisdicional dessa mesma natureza – apenas relativa a outro trecho da rodovia – fiz que consignar que, a despeito da situação fática noticiada no decisum impugnado, passando por supostas irregularidades na execução do contrato celebrado entre as partes e pela pendência do pagamento de numerosas multas impostas à suplicante, não se pode olvidar que há expressa previsão no próprio instrumento contratual no sentido de que "a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato a que se refere a cláusula 64 poderá se dar por intermédio da utilização dos seguintes meios: a) aumento ou redução do valor da Tarifa Básica de Pedágio; b) extensão do prazo de concessão", circunstância essa a autorizar, em princípio, o deferimento da extensão pretendida, mormente em face das conclusões a que chegou a perícia técnica realizada em sede de produção antecipada de provas, atestando a efetiva ocorrência do desequilíbrio contratual apontado nos autos.

> De outra senda, não se pode olvidar que, em contrato, celebrado com outra concessionária, deferiu-se a extensão contratual pretendida, a despeito de, aparentemente, se encontrar em situação similar à da suplicante.
>
> De ver-se, porém, que, em virtude do vultoso proveito econômico da demanda instaurada no feito de origem, a concessão da medida postulada haverá de ser atrelada à oferta de garantia idônea, sob pena de revogação.
>
> Com estas considerações, defiro, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na inicial, para assegurar à suplicante o direito à "prorrogação do prazo do Contrato de Concessão da Rodovia BR 040, trecho Juiz de Fora – Petrópolis – Rio de Janeiro (...)", mediante a apresentação de competente garantia idônea, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revogação da medida aqui deferida". Adotando, pois, como razões de decidir, os mesmos fundamentos lançados na decisão em referência, defiro, também aqui, o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na inicial, para assegurar ao suplicante o direito à extensão do prazo do Contrato de Concessão da Rodovia BR 040, trecho Juiz de Fora – Petrópolis – Rio de Janeiro, na forma do permissivo contratual, até o julgamento de mérito da demanda.

Na petição inicial deste incidente, as requerentes pleitearam:

> (1) Em tutela de urgência, a concessão liminar do pedido de suspensão da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento nº 1004933-28.2023.4.01.0000, em trâmite na 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista a presença dos requisitos previstos no art. 4º da Lei n.º 8.437/1992, especialmente a grave lesão à ordem, à economia e à segurança públicas;
>
> (2) Em cognição exauriente, a confirmação da tutela de urgência, concedendo-se, em definitivo, a suspensão da liminar, em todos os seus termos, com fundamento no art.4º da Lei n.º 8.437/1992, com a declaração de que os efeitos da suspensão deferida sejam mantidos até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida na ação principal, nos termos do art. 4º, §9º, da Lei n.º 8.437/1992.
>
> (3) Subsidiariamente, caso não acatado o pedido principal, que seja concedida a suspensão da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento nº 1004933-28.2023.4.01.0000 com efeitos a partir da assunção do trecho por uma nova concessionária, a fim de permitir a continuidade do procedimento de realização de nova concessão, como medida mínima para proteção aos bens jurídicos da ordem, da economia e da segurança públicas.

Em decisão de fls. 894/905, foi deferido o pedido subsidiário, limitando a extensão do prazo do Contrato de Concessão PG-138/95-00 até a conclusão do processo licitatório e a efetiva delegação dos serviços à nova concessionária, caso antes não seja proferida a decisão (final) de mérito na ação originária.

Diante desse desate, a CONCER interpôs **agravo interno** sob alegação de que a medida proposta pelas requerentes não poderia ser conhecida, com amparo nos seguintes fundamentos (fls. 915/916):

> a) **Situação fática existente há dois anos**: a antecipação de tutela não altera em nada a situação fática dos últimos dois anos, quando foi determinado pelo e. TRF1 o cumprimento da previsão do contrato de concessão que estipula que o reequilíbrio do contrato deve se dar por meio da extensão do prazo da concessão;
> b) **Julgamento de mérito I**: para neutralizar a cláusula prestigiada pela decisão de origem, esse c. STJ estaria automaticamente decidindo o mérito da demanda, isto é, sobre poder a ANTT ser dispensada do cumprimento da obrigação contratual que assumiu e jogar débitos seus para as calendas do precatório, reduzindo a ação de obrigação de fazer para uma simples ação de indenização;
> c) **Julgamento de mérito II**: acatar os argumentos apresentados pelas requerentes impede o reequilíbrio e faz perecer o pedido principal da demanda de origem, que é a extensão do prazo contratual;
> d) **Julgamento de mérito III**: o pedido subsidiário prejudica a essência do direito discutido na ação, porquanto permite que o contrato seja extinto antes de ter sua equação econômico-financeira reequilibrada. Não foi esse o pedido principal formulado; é direito da CONCER ver o reequilíbrio discutido em sentença de mérito, resultado que somente pode ser garantido com a manutenção da decisão atacada;
> e) **Delibação "máxima"**: para suspender a r. decisão de origem, esse c. STJ teria de se aprofundar em todas as discussões probatórias e contratuais postas nas instâncias inferiores. Se, d. v., tal não é permitido em sede de recurso especial pelo óbice das Súmulas 5 e 7/STJ, igualmente inviável o conhecimento da questão em SLS.

Alega a agravante que, "inicialmente, a concessão se encerraria em 1º.03.21", mas que, "diante dos desequilíbrios contratuais demonstrados nos agravos de instrumento nºs 1006526-63.2021.4.01.0000 e 1006184-52.2021.4.01.0000, o relator concedeu, há dois anos, tutela provisória para determinar a extensão do prazo contratual por 717 dias, para recompor parte do desequilíbrio decorrente do não desembolso dos aportes públicos federais que haviam sido prometidos e estabelecidos no 12º aditivo contratual para cobrir obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ, conforme atestado por perícia judicial produzida nos autos da produção antecipada de provas nº 1004885-30.2018.4.01.3400" (fl. 919).

Aduz que, "no segundo dos agravos, foi deferida tutela também com relação aos prejuízos sofridos pela concessionária em razão da pandemia do coronavírus" e que, nas ações conexas na origem, "foram apurados valores referentes a mais de 10 itens (eventos) de desequilíbrio contratual" (fl. 919), correspondentes a quase 2 bilhões de reais.

Destaca que, ao contrário do que se consignou na decisão ora agravada, "não há se falar em prazo indefinido" e que "a CONCER não busca prestar o serviço eternamente, mas

apenas e tão somente pelo período necessário a reequilibrar o contrato, exatamente como nele previsto ao eleger a extensão de prazo como o mecanismo de reequilíbrio a ser seguido" (fl. 922), conforme previsto nos 11º e 12º Termos Aditivos.

Assevera que "a única solução, possível e lícita, além de compatível com as previsões contratuais, é a extensão do prazo de vigência do Contrato de Concessão até que haja o julgamento de mérito do processo" (fl. 924) e que "a r. decisão agravada acaba por adentrar na análise de mérito, pois impede a tutela específica da extensão de prazo da concessão, permitindo que o contrato seja extinto antes de recomposto o desequilíbrio" (fl. 925).

Afirma que "a decisão atacada jamais impediu a ocorrência da nova licitação" (fl. 925) e que "o que de fato tem interferido no cronograma da nova licitação são os ajustes que estão sendo feitos no modelo proposto diante das flagrantes inconsistências apontadas pelos órgãos de fiscalização e não em razão de qualquer decisão proferida no âmbito do processo judicial em que a CONCER apenas pretende a aplicação de cláusula contratual que garante o seu direito ao reequilíbrio" (fls. 926-927).

Observa que "apenas nos anos de 2021 e 2022 (período da extensão contratual), foram realizados importantes investimentos na rodovia" (fl. 928); que, segundo pesquisa realizada pelo Vox Populi no segundo semestre de 2022, o índice geral de satisfação com a rodovia foi de 76,8%; que, nos últimos dois anos, com a extensão do prazo para fins de reequilíbrio, não houve situação de gravidade operacional que justificasse a intervenção ou a encampação; e que "não há qualquer lesão à segurança pública com a manutenção da CONCER até decisão de mérito no processo de origem" (fl. 929).

Ressalta que é incabível, em sede de suspensão de liminar, rediscutir o mérito da decisão atacada, valendo-se as requerentes do incidente como sucedâneo recursal, "para impedir que o Juiz ou o Tribunal possam reconhecer e tutelar, de forma útil e oportuna, a obrigação por ela assumida em 2014, que corresponde ao direito de reequilíbrio via extensão de prazo" (fl. 931).

Argumenta que não há provas cabais de lesão à ordem pública e que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “representa violação à ordem pública provimento judicial que obstaculiza ou dificulta, sem causa legítima, o adequado exercício dos serviços pela Administração Pública ou pelos seus delegados” (fl. 933).

Enfatiza, outrossim, que, de acordo com entendimento do STJ, "a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato - equação esta que a CONCER luta para resguardar, apesar da resistência da ANTT - lesa a ordem pública administrativa e econômica" (fl. 936) e que a "r. decisão que se pretende suspender nada mais fez do que assegurar precisamente, mediante cumprimento in natura da previsão de extensão do prazo contratual pactuada no 12º Termo Aditivo, a intangibilidade do equilíbrio da Concessão de que é titular a CONCER" (fl. 937).

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno pela Corte Especial.

Intimadas, **contrarrazões ao agravo interno** (fls. 960/978) da UNIÃO e da ANTT sustentam que a decisão proferida na origem, que concedeu a antecipação da tutela recursal, causou graves lesões à ordem, à economia e à segurança públicas.

Nesse sentido, afirmam que "não cabe à concessionária e tampouco parece ser pertinente ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública, escolhendo a prorrogação contratual como a melhor forma de reequilibrar o contrato de concessão, em especial quando não há elementos regulatórios que justifiquem esta prorrogação (e, tampouco a necessidade de reequilíbrio)" (fl. 961).

Entendem que haveria lesão à ordem econômica em razão da "interferência indevida no cronograma de licitação da nova concessão a ser celebrada, que teria o condão de causar considerável insegurança jurídica, afastando os eventuais investidores interessados no procedimento e enfraquecendo a confiança do mercado quanto às perspectivas do setor", além do "descompasso entre a tarifa atualmente adotada nos pedágios da rodovia concedida e os investimentos não executados pela CONCER, considerando a reiterada inadimplência contratual da concessionária" (fls. 961-962).

Apontam, também, a ocorrência de grave lesão à segurança pública, considerando que foi demonstrado "que os sucessivos inadimplementos contratuais da concessionária e a precária prestação dos serviços de manutenção e infraestrutura rodoviária levaram ao aparecimento de patologias nas estruturas rodoviárias que são capazes de comprometer não só a utilidade da rodovia, mas também a segurança da coletividade que circula no trecho rodoviário administrado pela CONCER" (fl. 962).

Obtemperam que não há cláusula contratual que prorrogue indefinidamente o Contrato de Concessão PG-138/95-00, esclarecendo que, "em atendimento às determinações do TCU, a ANTT, por meio da Resolução nº 5.353/2017, anulou o item 2.4 do 12º termo de aditivo que previa a possibilidade do reequilíbrio econômico-financeiro por meio da extensão do prazo do contrato de concessão, em caso de não pagamento dos aportes" (fl. 965).

Sustentam que, "ainda que ignorada a nulidade apontada pela TCU e o exercício da autotutela efetuado pela ANTT, seria inconcebível interpretar a previsão contratual enquanto mandatória, vez que a relação estabelecida entre as partes pressupõe a devida execução das obrigações assumidas por ambos os lados, o que não ocorreu no caso" e que, "se muito, previsão contratual poderia apenas ser interpretada enquanto cláusula permissiva a ser avaliada pela pela Administração Pública a luz dos interesses públicos envolvidos no contrato de concessão, jamais como uma potestade do particular" (fl. 965).

Indicam, outrossim, a ocorrência de "clara obstrução da realização de novo procedimento licitatório em razão da prorrogação contratual determinada no bojo do agravo de instrumento nº 1004933-28.2023.4.01.0000", destacando que "não há interesse público na prorrogação do Contrato de Concessão PG-138/95-00" e que "já está em curso processo de licitação (em sua fase interna) para que nova concessionária assuma o trecho da CONCER" (fl. 966).

Manifestam-se, em suma, pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo não provimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, o presente pedido de suspensão foi formulado pela UNIÃO e pela ANTT contra decisão proferida pelo Desembargador Federal Souza Prudente no Agravo de Instrumento n. 1004933-28.2023.4.01.0000, que deferiu pedido de antecipação de tutela recursal "para assegurar à CONCER o direito à extensão do prazo do Contrato de Concessão da Rodovia BR 040, trecho Juiz de Fora – Petrópolis – Rio de Janeiro, na forma do permissivo contratual, até o julgamento de mérito da demanda" (ação n. 1025293-08.2019.4.01.3400, na qual pleiteia a CONCER a extensão do prazo contratual para o reequilíbrio econômico-financeiro do ajuste).

Pois bem.

Acerca do instituto da suspensão de liminar ou sentença, estabelece o art. 4º da Lei n. 8.437/92 que "compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas". Na mesma linha são as disposições das Leis n. 8.038/90 (art. 25) e n. 12.016/09 (art. 15).

De acordo com a doutrina de Marcelo Abelha Rodrigues, em obra dedicada ao estudo do incidente, "as razões para se obter a sustação da eficácia da decisão não estão no conteúdo jurídico ou antijurídico da decisão concedida, mas na sua potencialidade de leão ao interesse público, pois "o requerimento de suspensão de execução de decisão judicial não deve ser caracterizado como sucedâneo recursal", sobretudo porque "o objeto do incidente se restringe à suspensão dos efeitos da decisão por suposta iminência de grave lesão ao interesse público" (Suspensão de Segurança: suspensão da execução de decisão judicial contra o Poder Público. 5ª ed.. Indaiatuba, SP. Editora Foco. 2022.).

Trata-se, assim, de medida extraordinária, cujos pilares se assentam no (manifesto) interesse público ou flagrante ilegitimidade de parte e na prevenção de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

Segundo se extrai dos autos, o prazo do Contrato de Concessão PG-138/95-00, de 25 (vinte e cinco) anos, exauriu-se desde 1/3/2021. Ocorre, porém, que, por força de questionamentos judiciais relativos a (possível) desequilíbrio econômico-financeiro, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região deferiu pedidos de prorrogações, sendo a última delas com

validade até o dia 15/2/2023. Embora não tenha havido anterior impugnação no Superior Tribunal de Justiça, nestes autos insurgem-se as requerentes contra a mais recente decisão do TRF1 que deferiu um novo período de prorrogação.

Na espécie, conforme consignado na decisão ora agravada, a prorrogação (judicial) do contrato de concessão do trecho rodoviário em foco - BR 040, Juiz de Fora /Petrópolis/Rio de Janeiro - traz consequências danosas à ordem e à economia públicas.

Em que pese a prorrogação (judicial) da concessão não ser novidade para as partes, afinal, por decisão provisória, já havia sido deferida anteriormente, não se pode desconsiderar que manter o Contrato de Concessão PG-138/95-00 a título precário e sem prazo certo tem forte potencial de trazer prejuízos à própria prestação do serviço.

Sob esse enfoque, é preciso ter em conta que o prazo contratual inicialmente ajustado se findou há cerca de dois anos e nada garante que outras/novas decisões judiciais tragam novas prorrogações, até que haja o julgamento definitivo de mérito da ação originária, sem que as contrapartidas contratuais sejam devidamente cumpridas e cobradas, especialmente, quanto à melhoria das condições de trafegabilidade e segurança dos usuários.

Certamente por antever esse risco, o Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal observou que "é natural que a concessionária se limitaria a fazer os gastos com a manutenção da estrutura já existente, deixando de fazer investimentos estruturais".

Aliás, a Lei n. 8.987/95, ao tratar do regime de concessão e permissão de serviços públicos, conforme previsão do art. 175 da CF/88, estabelece que "toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários" (art. 6º, *caput*), assim compreendido aquele que "satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas" (art. 6º, § 1º).

De mais a mais, as várias prorrogações acabam por gerar incerteza quanto à duração final do prazo de concessão da requerida CONCER.

Independentemente de haver ou não a necessidade (direito) de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato - matéria que escapa do âmbito do incidente em apreço, que não é substituto recursal - não há razoabilidade em se manter indefinida a situação do trecho rodoviário em destaque.

Nesse sentido, sob o aspecto da economia pública, há elementos suficientes que justificam a suspensão pretendida.

Com efeito, a prorrogação contínua do contrato de concessão permite divisar indícios de lesão à ordem econômica, na medida em que sugere insegurança jurídica, resultando, consequentemente, no (possível) afastamento de interessados no procedimento licitatório, reduzindo a confiança do mercado quanto às perspectivas do setor.

Dificilmente, sem uma perspectiva, clara e objetiva, de quando se dará fim à exploração da CONCER, uma licitação da rodovia atrairá grandes e vários investidores para a

sua disputa e, com isso, gerar concorrência e possibilitar que a escolha recaia sobre aquele que ofertar o melhor e mais adequado serviço ao usuário, considerando-se todas as características definidas em lei (regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade das tarifas).

Entretanto, é imperioso ter em consideração o usuário e seus interesses. Deve-se observar a necessária obediência e respeito ao princípio da continuidade da prestação do serviço público, *in casu*, não só em termos de trafegabilidade, mas também de segurança e atendimento básico a situações de emergência.

Tendo isso sopesado e, mais ainda, a informação de que está em curso, ainda em sua fase interna, procedimento licitatório para que nova concessionária assuma a Rodovia BR 040, trecho Juiz de Fora/Petrópolis/Rio de Janeiro, a conciliação dos interesses dos usuários e a preservação da ordem e economia públicas exige que a (nova) prorrogação do contrato de concessão firmado com a CONCER fique limitada à realização e conclusão desta nova licitação, seguida da delegação dos serviços ao vencedor.

Nesse sentido, deve ser mantido o deferimento do pedido subsidiário formulado pela UNIÃO e pela ANTT para limitar a extensão do prazo do Contrato de Concessão PG-138 /95-00 firmado com a CONCER até a conclusão do processo licitatório e a efetiva delegação dos serviços à nova concessionária, caso antes não seja proferida a decisão (final) de mérito na ação originária.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0044642-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt na SLS 3.244 / DF**

Números Origem: 10049332820234010000 10252930820194013400

PAUTA: 09/11/2023 JULGADO: 23/11/2023

Relatora
Exma. Sra. Ministra **PRESIDENTE DO STJ**

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro : **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE	:	UNIÃO
REQUERENTE	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - Concessão / Permissão / Autorização

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		PAULA CABRAL VILELA - DF054448
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto da Sra. Ministra Relatora negando provimento ao agravo, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.

Aguardam a Sra. Ministra Nancy Andrighi e os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Herman Benjamin, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva.

Impedido o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão e Sebastião Reis Júnior.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.

AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 3244 - DF (2023/0044642-0)

RELATORA	:	**MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**
AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643 MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384 FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657 FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940 JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. DEMANDA OBJETIVANDO REEQUILÍBRO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDO EM RAZÃO DA PROXIMIDADE DO TERMO FINAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A EXTENSÃO DO PRAZO COMO FORMA DE PROMOVER O REEQUILÍBRIO. PRORROGAÇÃO QUE VEM OCORRENDO HÁ PELO MENOS DOIS ANOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO SURPRESA ENSEJADORA DA SUSPENSÃO DA LIMINAR. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DA UNIÃO E DA ANTT QUE IMPLICA INDEVIDO EXAME DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO, COM A MÁXIMA VÊNIA DA MINISTRA RELATORA, PARA INDEFERIR OS PEDIDOS FORMULADOS PELAS ORA AGRAVADAS.

VOTO-VISTA

Senhores Ministros, rogando a máxima vênia da eminente Presidente desta Corte Superior, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, vou divergir para prover o agravo interno da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio (Concer).

Antes de expor as razões de minha divergência, irei recapitular o que está em discussão no presente caso.

Conforme bem resumido na decisão monocrática, a União e a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT pedem a suspensão da decisão proferida no agravo de instrumento 1004933-28.2023.4.01.0000, em que deferido pedido de antecipação de tutela recursal "para assegurar ao suplicante o direito à extensão do prazo do Contrato de Concessão da Rodovia BR 040, trecho Juiz de Fora – Petrópolis – Rio de Janeiro, na forma do permissivo contratual, até o julgamento de mérito da demanda".

Subsidiariamente, requerem seja "concedida a suspensão da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento nº 1004933-28.2023.4.01.0000 com efeitos *a partir da assunção do trecho por uma nova concessionária, a fim de permitir a continuidade do procedimento de realização de nova concessão, como medida mínima para proteção aos bens jurídicos da ordem, da economia e da segurança públicas*" (destaquei).

Sobre o contrato de concessão, consta da decisão monocrática as seguintes informações: (i) o contrato foi celebrado em 31/10/1995, pelo prazo de 25 anos, tendo por objeto a operação do trecho da rodovia BR-40 (entre Juiz de Fora/MG e Rio de Janeiro/RJ); (ii) a ANTT, que atualmente responde pela gestão do contrato, determinou a abertura de processo administrativo para apurar o descumprimento de diversas obrigações contratuais; (iii) a concessionária ajuizou a ação n. 1025293-08.2019.4.01.3400 com o objetivo de obter o reequilíbrio econômico-financeiro da execução do contrato de concessão; (iv) foi requerida tutela de urgência para determinar a extensão do prazo da concessão, nos termos de cláusula do aditivo contratual; (v) em sede de agravo de instrumento contra o *decisum* de indeferimento da tutela de urgência, o Desembargador Federal Souza Prudente deferiu o pedido de extensão do prazo do contrato de concessão até o julgamento do mérito da demanda.

Na decisão agravada, a eminente Ministra Presidente não acolheu o pedido principal das requerentes, uma vez que a situação fática relacionada à prorrogação contratual persiste há cerca de dois anos, o que desnatura situação de surpresa ensejadora da suspensão dos efeitos da decisão do TRF da 1ª Região.

Em reforço, foi pontuado que não houve demonstração de como a prorrogação contratual por si só traria riscos, ainda que potenciais, à coletividade e aos bens legalmente protegidos.

Por outro lado, o pedido subsidiário foi deferido para "**limitar** a extensão do prazo do Contrato de Concessão PG-138/95-00 firmado com a CONCER **até a conclusão do processo licitatório e a efetiva delegação dos serviços à nova concessionária**, caso antes não seja proferida a decisão (final) de mérito na ação originária" (destaquei).

Tal se deu sob a premissa de que "é lícito pensar que a manutenção do Contrato de Concessão PG-138/95-00, a título precário e sem prazo certo, pode causar prejuízo à própria prestação do serviço".

Em reforço, consignou-se que, "a prorrogação contínua do contrato de concessão permite divisar indícios de lesão à ordem econômica, na medida em que sugere insegurança jurídica, resultando, consequentemente, no (possível) afastamento de interessados no procedimento licitatório, reduzindo a confiança do mercado quanto às perspectivas do setor".

Contra essa decisão foi interposto agravo interno, por meio do qual defende a ora agravante, inicialmente, que o pedido formulado pela União e pela ANTT não pode ser conhecido, pois (fl. 915-e):

> a) Situação fática existente há dois anos: a antecipação de tutela não altera em nada a situação fática dos últimos dois anos, quando foi determinado pelo e. TRF1 o cumprimento da previsão do contrato de concessão que estipula que o reequilíbrio do contrato deve se dar por meio da extensão do prazo da concessão;
>
> b) Julgamento de mérito I: para neutralizar a cláusula prestigiada pela decisão de origem, esse c. STJ estaria automaticamente decidindo o mérito da demanda, isto é, sobre poder a ANTT ser dispensada do cumprimento da obrigação contratual que assumiu e jogar débitos seus para as calendas do precatório, reduzindo a ação de obrigação de fazer para uma simples ação de indenização;
>
> c) Julgamento de mérito II: acatar os argumentos apresentados pelas requerentes impede o reequilíbrio e faz perecer o pedido principal da demanda de origem, que é a extensão do prazo contratual;
>
> d) Julgamento de mérito III: o pedido subsidiário prejudica a essência do direito discutido na ação, porquanto permite que o contrato seja extinto antes de ter sua equação econômico-financeira reequilibrada. Não foi esse o pedido principal formulado; é direito da CONCER ver o reequilíbrio discutido em sentença de mérito, resultado que somente pode ser garantido com a manutenção da decisão atacada;
>
> e) Delibação “máxima”: para suspender a r. decisão de origem, esse c. STJ teria de se aprofundar em todas as discussões probatórias e contratuais postas nas instâncias inferiores. Se, d.v., tal não é permitido em sede de recurso especial pelo óbice das Súmulas 5 e 7 /STJ, igualmente inviável o conhecimento da questão em SLS.

Na sessão da Corte Especial de 23/11/2023, após o voto da relatora negando provimento ao agravo interno, pedi vista antecipada dos autos.

Pois bem.

Entendo que o agravo interno merece provimento.

É que existe aditivo contratual de 2014 em que a ANTT se obrigou à continuidade de vigência do Contrato de Concessão PG-138-95 como forma de reequilíbrio econômico-financeiro na hipótese de descumprimento da obrigação do Poder Público de realizar os aportes necessários para custear obras de projeto denominado "Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ".

Em suma, descumprida a obrigação do Poder Público de realizar os aportes, haverá extensão do prazo para a conclusão do contrato de concessão - **obrigação livremente assumida pela ANTT**.

Tal matéria está em discussão em demanda ajuizada pela Concer contra a União e a ANTT, no qual foi requerida a tutela de urgência junto ao juizo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em 2023 (cópia do requerimento juntada às fls. 39 /100-e).

O indeferimento do pedido ensejou a interposição de agravo de instrumento junto ao TRF da 1ª Região.

Distribuídos os autos ao Desembargador Federal Souza Prudente, foi proferida decisão antecipando os efeitos da tutela, nos termos do art. 1.019, I, do CPC /2015, assim fundamentada (fls. 36/37-e):

> (...)
> Registro, inicialmente, que, examinando o pedido de antecipação da tutela recursal postulado nos autos do AI nº 1006184-52.2021.4.01.0000, acima referido, pronunciei-me com estas letras:
>
> > "(...) Não obstante os lúcidos fundamentos em que se amparou a decisão agravada e sem adentrar no mérito da discussão travada nos autos de origem, vejo presentes, na espécie, os pressupostos do art. 1019, I, do CPC, a autorizar a concessão, ainda que parcial, da almejada antecipação da tutela recursal.
> > Com efeito, examinando pleito similar veiculado nos autos do AI nº 1006184- 52.2021.4.01.0000, interposto pela mesma recorrente em face de decisão proferida no bojo de ação em que se busca tutela jurisdicional dessa mesma natureza – apenas relativa a outro trecho da rodovia – fiz que consignar que, a despeito da situação fática noticiada no decisum impugnado, passando por supostas irregularidades na execução do contrato celebrado entre as partes e pela pendência do pagamento de numerosas multas impostas à suplicante, **não se pode olvidar que há expressa previsão no próprio instrumento contratual no sentido de que "a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato a que se refere a cláusula 64 poderá se dar por intermédio da utilização dos seguintes meios: a) aumento ou redução do valor da Tarifa Básica de Pedágio; b) extensão do prazo de concessão", circunstância essa a autorizar, em princípio, o deferimento da extensão pretendida, mormente em face das conclusões a que chegou a perícia técnica realizada em sede de**

> **produção antecipada de provas, atestando a efetiva ocorrência do desequilíbrio contratual apontado nos autos.**
> De outra senda, não se pode olvidar que, em contrato, celebrado com outra concessionária, deferiu-se a extensão contratual pretendida, a despeito de, aparentemente, se encontrar em situação similar à da suplicante.
> De ver-se, porém, que, em virtude do vultoso proveito econômico da demanda instaurada no feito de origem, a concessão da medida postulada haverá de ser atrelada à oferta de garantia idônea, sob pena de revogação.
> Com estas considerações, defiro, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na inicial, para assegurar à suplicante o direito à " prorrogação do prazo do Contrato de Concessão da Rodovia BR 040, trecho Juiz de Fora – Petrópolis – Rio de Janeiro (...)", mediante a apresentação de competente garantia idônea, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de revogação da medida aqui deferida".

> Adotando, pois, como razões de decidir, os mesmos fundamentos lançados na decisão em referência, defiro, também aqui, o pedido de antecipação da tutela recursal formulado na inicial, para assegurar ao suplicante o direito à extensão do prazo do Contrato de Concessão da Rodovia BR 040, trecho Juiz de Fora – Petrópolis – Rio de Janeiro, na forma do permissivo contratual, até o julgamento de mérito da demanda.
> Intimem-se o Sr. Presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e a União Federal, com urgência, para fins de ciência e cumprimento deste decisum cientificando-se, também, o juízo monocrático, na dimensão eficacial do art. 1008 do CPC.
> Intimem-se as recorridas, nos termos e para as finalidades do art. 1019, II, do referido diploma legal, abrindo-se vistas, após, à douta Procuradoria Regional da República, na forma regimental (**destaquei**).

Como se vê, **o fundamento para o deferimento do pedido de antecipação de tutela na origem é a existência de expressa previsão contratual de extensão do prazo da concessão, como forma de promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato**.

Quanto aos pedidos formulados na suspensão de liminar, foi indeferido o de suspensão dos efeitos da decisão do TRF da 1ª Região, pois:

> (...)
> Como anotado, não é difícil verificar que a situação fática relacionada à prorrogação contratual persiste há cerca de dois anos e nada se disse, anteriormente, a respeito de efeitos deletérios aos interesses dos usuários, à ordem, à segurança ou à economia públicas.
> Logo, não podem as requerentes insinuar uma situação de surpresa a que tenham sido submetidas com mais uma prorrogação. Afinal de contas, há pelo menos dois anos têm ciência de que a requerida está se utilizando de cláusula contratual para postular a continuidade de sua concessão a pretexto de recuperar prejuízos (ou ganhos a menor) durante a execução do contrato.
> Do mesmo modo, não está suficientemente claro em que ponto esta última prorrogação do contrato traria riscos, ainda que potenciais, à coletividade e aos bens legalmente protegidos. Analisar se há cobrança de tarifa elevada aos usuários sem a realização dos investimentos

> previstos no contrato ou mesmo se a rodovia está em "estado caótico", por se tratar de questões afetas ao mérito da demanda originária, extrapola os limites da suspensão de liminar e de sentença, que não tem propósitos recursais, nem se destina a aferir o acerto ou desacerto da decisão impugnada.

Tal fundamento também deve ser aplicado para indeferir o pedido subsidiário de limitação dos efeitos da decisão do TRF da 1ª Região até a assunção do trecho rodoviário por empresa vencedora de certame licitatório.

Isso porque permanece o quadro de **inexistência** de situação fática imprevisível, pois a prorrogação do contrato por decisão judicial vem ocorrendo há pelo menos dois anos, com base em expressa previsão contratual.

Ora, **o trecho rodoviário somente pode ser licitado se houver no horizonte data certa para o encerramento do contrato de concessão e, como já ocorreram prorrogações fundadas em aditivo contratual, a realização do certame licitatório já sofreu adiamento**.

Assim, **não há falar em situação surpresa tanto para o deferimento do pedido principal como para o subsidiário**.

Efetivamente, não é cabível deferir medidas como a presente **com base em ilações, sem demonstração cabal de dano potencial à ordem ou à economia pública**, mormente no caso dos autos, em que o serviço concedido está sendo prestado e a prorrogação do prazo se deu com base em cláusula livremente pactuadas entre as partes.

De todo modo, eventual procedência dos pedidos da Concer contra a União e a ANTT, na totalidade ou em parte, implicará a extensão do prazo do contrato de concessão até o limite previsto no aditivo contratual.

Tal resultado naturalmente impedirá a realização de licitação, pois, a rigor, o Judiciário terá reconhecido direito ao cumprimento de obrigação livremente pactuada.

Nesses termos, o acolhimento do pedido subsidiário de limitação da extensão do contrato até efetiva assunção do serviço pela concessionária que se sagrar vencedora do certame **implicaria, por via transversa, no esvaziamento do pedido formulado pela Concer em sua demanda, de cumprimento de cláusula de aditivo de contrato administrativo**.

Ora, tal limitação forçará a extinção do contrato administrativo, retirando da ora agravante oportunidade de discutir o seu reequilíbrio econômico-financeiro.

Entendo, por tudo isso, corretos os argumentos da agravante na linha de que a manutenção da decisão agravada (i) tornaria impossível a aplicação da cláusula contratual de prorrogação do contrato como forma de reequilíbrio econômico-financeiro; (ii) impediria a prolação de sentença determinando o cumprimento da obrigação de reequilibrar o contrato; e (iii) alteraria compulsoriamente a natureza da ação principal (pois impossível reequilibrar contrato extinto).

Nessas circunstâncias, os questionamentos da União e da ANTT revelam, na realidade, pretensão de discutir questões afetas ao processo principal, o que leva à inadequação da presente via.

Para ilustrar, cita-se caso análogo envolvendo prorrogação de contrato administrativo, quando indeferido pedido de suspensão de segurança sob o entendimento de não configuração de grave lesão à economia pública:

> AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTRATO (PRORROGAÇÃO) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LESÃO GRAVE À ECONOMIA MUNICIPAL NÃO DEMONSTRADA. PROPOSITURA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.
> 1. Busca o município autor (Belford Roxo, RJ) suspender os efeitos de decisão que, ao antecipar os efeitos da tutela recursal, determinou a prorrogação de contrato de prestação de serviço de limpeza urbana, coleta e transporte de resíduos sólidos, ao argumento de que auditoria do Tribunal de Contas Estadual apontara a ocorrência de prejuízos ao erário e por isso optara por não estender o vínculo contratual, dando início a procedimento para contratação emergencial de novos prestadores.
> 2. A contracautela foi indeferida ao fundamento de que não ter sido demonstrada lesão grave à economia da municipalidade, consoante exige a lei de regência, não se podendo presumir que a emergencial contratação seria suficiente para atender às conclusões de auditoria da Corte de Contas e impedir a concretização de novos prejuízos ao erário.
> 3. As razões recursais trazem elementos relativos ao mérito da demanda originária, especialmente, quanto à má qualidade dos serviços prestados e à (afirmada) inexecução contratual, e insistem na tese de que a contratação emergencial seria o único caminho para evitar maiores gastos aos cofres municipais. Propositura da contracautela como sucedâneo recursal.
> 4. É assente no STJ o entendimento de acordo com o qual "o incidente da suspensão de liminar e de sentença, por não ser sucedâneo recursal, é inadequado para a apreciação do mérito da controvérsia" (AgInt na SLS n. 2.535/DF), visto que "a suspensão dos efeitos do ato judicial é providência excepcional [...] questões eminentemente jurídicas debatidas na instância originária são insuscetíveis de exame na via suspensiva, cujo debate tem de ser profundamente realizado no ambiente processual adequado" (AgInt na SLS n. 3.075/DF).
> 5. O simples fato de se ter iniciado procedimento (emergencial e com dispensa de licitação) para contratar novo(s) prestador(es) do serviço de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos não é suficiente, só por si, para demonstrar que a manutenção (prorrogação) do contrato anterior, tal qual determinado pela decisão do TJRJ, ensejará lesão grave à economia municipal.

> 6. Não há confundir lesão grave, capaz de desestabilizar a economia pública, tal qual exige a legislação que disciplina a contracautela, com prejuízos financeiros decorrentes de cont ratações inadequadas, da má prestação do serviço contratado ou de opões equivocadas da Administração.
> 7. Agravo interno desprovido.
> (AgInt nos EDcl na SS n. 3.468/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Ante o exposto, rogando a máxima vênia da eminente relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, dou provimento ao agravo interno da Concer para que os pedidos de suspensão formulado pela União e pela ANTT sejam integralmente indeferidos.

É o voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0044642-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt na SLS 3.244 / DF**

Números Origem: 10049332820234010000 10252930820194013400

PAUTA: 07/08/2024 JULGADO: 12/08/2024

Relatora
Exma. Sra. Ministra **PRESIDENTE DO STJ**

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro : **LUIS FELIPE SALOMÃO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HINDENBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE	:	UNIÃO
REQUERENTE	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		AUGUSTO ROLIM DA SILVA NETO - DF060947
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - Concessão / Permissão / Autorização

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques abrindo divergência para dar provimento ao agravo interno, pediu VISTA antecipada o Sr. Ministro Herman Benjamin e, nos termos do art. 161, § 2º, do RISTJ, foi convertido em vista coletiva.

Aguardam a Sra. Ministra Nancy Andrighi e os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva.

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Francisco Falcão e Sebastião Reis Júnior.

Impedido o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0044642-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt na SLS 3.244 / DF**

Números Origem: 10049332820234010000 10252930820194013400

PAUTA: 04/12/2024 JULGADO: 04/12/2024

Relator
Exmo. Sr. Ministro **PRESIDENTE DO STJ**

Relatora do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HINDENBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE	:	UNIÃO
REQUERENTE	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		AUGUSTO ROLIM DA SILVA NETO - DF060947
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - Concessão / Permissão / Autorização

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0044642-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt na SLS 3.244 / DF**

Números Origem: 10049332820234010000 10252930820194013400

PAUTA: 04/12/2024 JULGADO: 05/02/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro **PRESIDENTE DO STJ**

Relatora do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministros Impedidos
Exmo. Srs. Ministros : **HUMBERTO MARTINS**
LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HINDENBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE	:	UNIÃO
REQUERENTE	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		AUGUSTO ROLIM DA SILVA NETO - DF060947
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - Concessão / Permissão / Autorização

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento para sessão extraordinária do dia 13.02.2025, às 14 horas.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0044642-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt na SLS 3.244 / DF**

Números Origem: 10049332820234010000 10252930820194013400

PAUTA: 04/12/2024 JULGADO: 19/02/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro **PRESIDENTE DO STJ**

Relatora do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HINDENBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE	:	UNIÃO
REQUERENTE	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		AUGUSTO ROLIM DA SILVA NETO - DF060947
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - Concessão / Permissão / Autorização

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0044642-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt na SLS 3.244 / DF**

Números Origem: 10049332820234010000 10252930820194013400

PAUTA: 02/04/2025 JULGADO: 02/04/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro **PRESIDENTE DO STJ**

Relatora do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE	:	UNIÃO
REQUERENTE	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		AUGUSTO ROLIM DA SILVA NETO - DF060947
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - Concessão / Permissão / Autorização

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0044642-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt na SLS 3.244 / DF**

Números Origem: 10049332820234010000 10252930820194013400

PAUTA: 02/04/2025 JULGADO: 23/04/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro **PRESIDENTE DO STJ**

Relatora do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministros Impedidos
Exmo. Srs. Ministros : **HUMBERTO MARTINS**
LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HINDENBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE	:	UNIÃO
REQUERENTE	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		AUGUSTO ROLIM DA SILVA NETO - DF060947
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - Concessão / Permissão / Autorização

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0044642-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt na SLS 3.244 / DF**

Números Origem: 10049332820234010000 10252930820194013400

PAUTA: 07/05/2025 JULGADO: 07/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro **PRESIDENTE DO STJ**

Relatora do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HINDENBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE	:	UNIÃO
REQUERENTE	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		AUGUSTO ROLIM DA SILVA NETO - DF060947
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - Concessão / Permissão / Autorização

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0044642-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt na SLS 3.244 / DF**

Números Origem: 10049332820234010000 10252930820194013400

PAUTA: 07/05/2025 JULGADO: 21/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro **PRESIDENTE DO STJ**

Relatora do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE	:	UNIÃO
REQUERENTE	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		AUGUSTO ROLIM DA SILVA NETO - DF060947
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - Concessão / Permissão / Autorização

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento para a próxima sessão da Corte Especial do dia 4 de junho de 2025.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0044642-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt na SLS 3.244 / DF**

Números Origem: 10049332820234010000 10252930820194013400

PAUTA: 18/06/2025 JULGADO: 18/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro **PRESIDENTE DO STJ**

Relatora do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HINDENBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE	:	UNIÃO
REQUERENTE	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		AUGUSTO ROLIM DA SILVA NETO - DF060947
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - Concessão / Permissão / Autorização

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado julgamento para sessão do dia 6 de agosto de 2025.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 3244 - DF (2023/0044642-0)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**
AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA DEFERIDA. PRORROGAÇÃO, POR MEDIDA JUDICIAL, DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA RODOVIA BR040 (TRECHO JUIZ DE FORA/MG - RIO DE JANEIRO/RJ). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 4º DA LEI 8.038/1990. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno de Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-RIO (Concer) contra decisão que deferiu o "pedido subsidiário da União e da ANTT para limitar a extensão do prazo do Contrato de Concessão PG-138/95-00 até a conclusão do processo licitatório e a efetiva delegação dos serviços à nova concessionária, caso antes não seja proferida decisão (final) de mérito na ação originária" (fl. 905).

2. A agravante afirma, preliminarmente, que não se deveria conhecer da Suspensão de Liminar e de Sentença porque: a) a medida judicial concedida no Tribunal de origem não modifica a situação fática dos últimos dois anos, época em que se determinou o cumprimento da cláusula contratual que estipula que o reequilíbrio do contrato de concessão deve se dar por meio da extensão do prazo de concessão; b) para suspensão da decisão judicial objeto desta SLS, o STJ estaria automaticamente decidindo o mérito da demanda; c) o acolhimento da argumentação dos agravados

Documento eletrônico VDA58237647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/07/2026 16:20:00
Código de Controle do Documento: 47c2fb88-e7c2-4a78-b012-168b0c03589c

obsta o reequilíbrio financeiro e faz perecer o pedido principal da demanda na origem; d) o pedido subsidiário, acolhido, prejudica o direito vindicado, porquanto permite que o contrato seja extinto antes de ter sua equação econômico-financeira reequilibrada; e e) a suspensão da decisão judicial demanda aprofundamento nas discussões probatórias e contratuais travadas nas instâncias inferiores, o que evidencia a dificuldade para o conhecimento da questão em Recurso Especial, e, a seu ver, também em SLS. No mérito, sustenta que a medida de urgência foi concedida no Tribunal Regional Federal da 1ª Região "na esteira de decisão exarada há dois anos (não combatida por suspensão de liminar)", inexistindo fato novo a ensejar o pedido de contracautela.

3. A argumentação apresentada pela agravante, seja nas preliminares de alegada inadmissibilidade do pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença, seja em relação ao mérito, versa exclusivamente sobre as nuances jurídicas debatidas na demanda principal. Nesse sentido, afirma-se que a prorrogação pleiteada (e obtida judicialmente, em tutela de natureza provisória) possui respaldo em aditamento contratual, bem como que a revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demanda incursão no mérito – incursão essa que, segundo a agravante, não seria cabível em Recurso Especial. Como se vê, toda essa linha argumentativa prende-se a uma tentativa equivocada de trazer, no âmbito desta SLS, uma análise do próprio mérito da controvérsia objeto da Ação Ordinária (em trâmite no juízo de primeiro grau) e no Agravo de Instrumento (no Tribunal Regional Federal da 1ª Região).

4. Como bem observado pela União e pela ANTT na petição inicial deste incidente processual, ainda que a prorrogação contratual tenha sido prevista, em aditamento, como uma das modalidades alternativas para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, o próprio fato de se tratar de contrato/aditamento com ente de Direito Público prejudica a tese de direito adquirido em favor da empresa de Direito Privado, na medida em que a relação firmada com ente público afasta a aplicação integral do regime jurídico de Direito Privado (ou seja, pode haver situações como fato do príncipe, fato da Administração, etc.). Naturalmente, a recusa do Poder Público o submeterá – caso, ao final, não demonstrada a existência de justa causa – a sanções de natureza civil (indenização), mas é inconcebível, com a devida vênia, aniquilar um dos princípios basilares e que fundamentam o regime jurídico administrativo (primazia do interesse público), para fazer prevalecer exclusivamente, e por tempo indeterminado, os interesses patrimoniais da pessoa jurídica de Direito Privado, na relação contratual, mormente em relação ao específico âmbito de cognição envolvido na Suspensão de Liminar e de Sentença.

5. O deferimento do pedido subsidiário nesta SLS não tomou por base meras ilações, mas a existência de diversos procedimentos fiscalizatórios de natureza administrativa. Procedimentos esses realizados no Ministério da Infraestrutura (Nota Técnica Conjunta 1/2021/SNTT), no TCU (Acórdão 2094/2022, no Processo TC 023.204/2015-0) e no Ministério Público Federal (Inquéritos PP 1.30.001.005441/2016-79, PP 1.30.007.000110/2018-54, IC 1.30.010.000272/2011-67, IC 1.30.007.000471/2012-13, IC 1.30.007.000020/2016-00, IC 1.30.017.000045/2016-86, IC 1.22.001.000044/2017-63 e IC 1.30.007.000317/2017-48, e nas Ações Civis Públicas 0000067-87.2014.4.02.5106, 0223844-15.2017.4.02.5106,

Documento eletrônico VDA58237647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/07/2026 16:20:00
Código de Controle do Documento: 47c2fb88-e7c2-4a78-b012-168b0c03589c

0147554-34.2015.4.02.5106, 0063663-74.2016.4.02.5106 e 0178266-29.2017.4.02.5106). Neles constatou-se que "**as irregularidades apuradas (...) SÃO ESTARRECEDORAS**", e também que "**O SERVIÇO PRESTADO AO CONSUMIDOR DA RODOVIA É UM DOS PIORES DO PAÍS E NÃO CONDIZ COM A ELEVADÍSSIMA TARIFA PAGA PELO USUÁRIO**" (fls. 9-10). Os documentos das fls. 167-254 comprovam as alegações das agravadas, merecendo destaque o das fls. 228-231, em que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) oficialmente comunica à ANTT possuir capacidade para "assumir a rodovia BR 040/MG/RJ – trecho Juiz de Fora/MG-Rio de Janeiro/RJ, até que o segmento rodoviário seja novamente licitado".

6. É nesse contexto, portanto, que se discute a ocorrência de lesão à ordem, à economia e à segurança públicas.

7. Por último, tem-se por inaplicável a orientação adotada no AgInt nos EDcl na SS 3.468/RJ ao presente caso. No precedente, mencionou-se que "**quase nada foi dito, tampouco demonstrado**, a respeito de possível lesão grave à economia municipal", assim como que o "simples fato de se ter iniciado procedimento (emergencial e com dispensa de licitação) para contratar novos prestadores do serviço de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos não é suficiente, **por si só**, para demonstrar que a manutenção (prorrogação) do contrato anterior (...) ensejará lesão grave à economia municipal". Na hipótese em tela, pelo contrário, produziu-se robusta explanação a respeito do preenchimento dos requisitos para a concessão da contracautela, além de apresentação de prova documental, fotográfica, etc.

8. Voto-Vista encaminhado no sentido de acompanhar integralmente a em. Ministra Relatora para negar provimento ao Agravo Interno.

VOTO-VISTA

Trata-se de Agravo Interno de Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-RIO ("Concer") contra decisão que deferiu o "pedido subsidiário da União e da ANTT para limitar a extensão do prazo do Contrato de Concessão PG-138/95-00 até a conclusão do processo licitatório e a efetiva delegação dos serviços à nova concessionária, caso antes não seja proferida decisão (final) de mérito na ação originária" (fl. 905).

A agravante afirma, preliminarmente, que não se deveria conhecer da Suspensão de Liminar e de Sentença porque: a) a medida judicial concedida no Tribunal de origem não modifica a situação fática dos últimos dois anos, época em que se determinou o cumprimento da cláusula contratual que estipula que o reequilíbrio do contrato de concessão deve se dar por meio da extensão do prazo de concessão; b) para suspensão da decisão judicial objeto desta SLS, o STJ estaria automaticamente decidindo o mérito da demanda; c) o acolhimento da argumentação dos agravados obsta o reequilíbrio financeiro e faz perecer o pedido principal da demanda na origem; d) o pedido subsidiário, acolhido, prejudica o direito vindicado, porquanto permite que o

Documento eletrônico VDA58237647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/07/2026 16:20:00
Código de Controle do Documento: 47c2fb88-e7c2-4a78-b012-168b0c03589c

contrato seja extinto antes de ter sua equação econômico-financeira reequilibrada; e e) a suspensão da decisão judicial demanda aprofundamento nas discussões probatórias e contratuais travadas nas instâncias inferiores, o que evidencia a dificuldade para o conhecimento da questão em Recurso Especial, e, a seu ver, também em SLS.

No mérito, sustenta que a medida de urgência foi concedida no Tribunal Regional Federal da 1ª Região "na esteira de decisão exarada há dois anos (não combatida por suspensão de liminar)". Afirma (fl. 919):

> (...) a concessão se encerraria em 1º.03.21. No entanto, diante dos desequilíbrios contratuais demonstrados nos agravos de instrumento nºs 1006526-63.2021.4.01.0000 e 1006184-52.2021.4.01.0000, o relator concedeu, há dois anos, tutela provisória para determinar a extensão do prazo contratual por 717 dias, para recompor parte do desequilíbrio decorrente do não desembolso dos aportes públicos federais que haviam sido prometidos e estabelecidos no 12º aditivo contratual para cobrir obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ, conforme atestado por perícia judicial produzida nos autos da produção antecipada de provas nº 1004885- 30.2018.4.01.3400. No segundo dos agravos, foi deferida tutela também com relação aos prejuízos sofridos pela concessionária em razão da pandemia do coronavirus.

Diz, enfim, que a ANTT, nesse contexto, não explica por que a obrigação por ela assumida em aditivo contratual de 2014 (viabilizar o reequilíbrio contratual, em sendo o caso, mediante prorrogação do seu prazo de duração) somente agora seria atentatória à ordem pública – situação, aliás, que a agravante qualifica como *venire contra factum proprium*. Daí o motivo pelo qual a decisão monocrática deve ser reformada, pois a manutenção da liminar esvazia o objeto da demanda principal, haja vista que a aplicação da cláusula que prevê a prorrogação do contrato, como mecanismo apto a viabilizar o reequilíbrio econômico-financeiro (**estimado pela agravante em cerca de dois bilhões de reais**), pressupõe um contrato vigente, "jamais contrato extinto" (fl. 917).

Outro argumento trazido pela agravante é de que a decisão atacada por meio desta Suspensão de Liminar e de Sentença não impediu nova licitação, a qual somente não foi deflagrada por dificuldades da ANTT em formatar o modelo concorrencial aos parâmetros fiscalizados por órgãos técnicos do TCU e do MPF.

Por último, a agravante assevera que permanece realizando investimentos e adotando os cuidados necessários à concessão. Aduz (fl. 928):

> Apenas nos anos de 2021 e 2022 (período da extensão contratual), foram realizados importantes investimentos na rodovia, como, por exemplo: recuperação de 131.605m de faixas de rolamento de pavimento flexível; recuperação de 1.503 placas de pavimento rígido; 39 intervenções de estabilização de talude; 22 intervenções em pontes e viadutos; 6 passarelas recuperadas; 4 pontilhões e passagens inferiores recuperadas; 4 túneis com novo sistema de iluminação e três deles reformados; 4.227

Documento eletrônico VDA58237647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/07/2026 16:20:00
Código de Controle do Documento: 47c2fb88-e7c2-4a78-b012-168b0c03589c

novas placas de sinalização vertical; 275.164m de novas faixas, setas e zebrados para sinalização horizontal; e 19.711 tachas refletivas de sinalização complementar.

Foi apresentada impugnação.

Às fls. 979-992, a União e a Agência Nacional de Transportes Terrestres requereram a juntada da Nota Técnica 35/2003/JUD-SNTR/SNTR.

Em petição protocolada no dia 7.8.2025, a ANTT informa que, "em 30 de abril de 2024, foi realizado o Leilão Público para a concessão da BR-040/MG/RJ – trecho Juiz de Fora/MG – Rio de Janeiro/RJ", com adjudicação em favor do "Consórcio Nova Estrada Real, que apresentou proposta com desconto de 14% sobre a tarifa básica de pedágio, sendo declarado vencedor do procedimento licitatório". Acrescenta que a assinatura do referido contrato está prevista para o dia 29 de setembro de 2025 (fls. 1.224-1.226). Tais informações são de conhecimento público, tendo sido amplamente divulgadas em portais do Governo Federal e nas páginas eletrônicas da imprensa (portais *G1* – do grupo Globo –, *CNN Brasil, Istoé Dinheiro,* etc.), podendo ser verificadas na *internet*.

A em. Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, negou provimento ao Agravo Interno. Em judicioso Voto, consignou que o Contrato de Concessão PG-138/95-00 exauriu-se em 1º.3.2021, sendo prorrogado em razão de "questionamentos judiciais relativos a (possível) desequilíbrio econômico-financeiro". Tal prorrogação por força de decisão judicial, diz, "traz consequências danosas à ordem e à economia públicas", pois "nada garante que outras/novas decisões judiciais tragam novas prorrogações, até que haja o julgamento definitivo de mérito da ação originária, sem que as contrapartidas contratuais sejam devidamente cumpridas e cobradas, especialmente, quanto à melhoria das condições de trafegabilidade e segurança dos usuários". Da mesma forma, "a prorrogação contínua do contrato de concessão permite divisar indícios de lesão à ordem econômica, na medida em que sugere insegurança jurídica, resultando, consequentemente, no (possível) afastamento de interessados no procedimento licitatório, reduzindo a confiança do mercado quanto às perspectivas do setor".

O em. Ministro Mauro Campbell Marques apresenta respeitável Voto-Vista inaugurando posicionamento divergente. Em análise do caso, pontua que o aditivo contratual de 2014 assegura a continuidade da vigência do Contrato de Concessão PG-138-95 como forma de reequilíbrio econômico-financeiro em caso de descumprimento da obrigação do Poder Público de realizar os aportes necessários para custear obras de projeto denominado "Nova Subida da Serra de Petrópolis/RJ". Afirma que a fundamentação utilizada pela em. Ministra Relatora para indeferir o pedido principal (de suspensão dos efeitos da decisão do TRF da Primeira Região) deve ser igualmente aproveitada, pelas suas próprias razões, para justificar o indeferimento do pedido subsidiário (de limitação dos efeitos até a assunção do trecho rodoviário por

Documento eletrônico VDA58237647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/07/2026 16:20:00
Código de Controle do Documento: 47c2fb88-e7c2-4a78-b012-168b0c03589c

empresa vencedora do certame licitatório), uma vez que subsiste o quadro de inexistência de situação fática imprevisível ("a prorrogação do contrato por decisão judicial vem ocorrendo há pelo menos dois anos", diz Sua Excelência). Observa que o deferimento da SLS não pode ser embasado em "ilações, sem demonstração cabal de dano potencial à ordem ou à economia pública". Por fim, além de encampar a alegação da parte agravante de que a concessão da SLS esvazia o objeto da demanda, cita precedente em caso reputado análogo, consubstanciado no AgInt nos EDcl na SS 3.468/RJ, quando teria sido decidido que o início de procedimento para contratação de novos prestadores de serviço público (naquele caso, de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos) não é suficiente, por si só, para demonstrar que a prorrogação de contrato anterior enseja lesão grave à economia (municipal).

Pedi Vista dos autos para melhor análise.

Entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

A argumentação apresentada pela agravante, seja nas preliminares de alegada inadmissibilidade do Pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença, seja em relação ao mérito, versa exclusivamente sobre as nuances jurídicas debatidas na demanda principal. Nesse sentido, afirma-se que a prorrogação pleiteada (e obtida judicialmente, em tutela de natureza provisória) possui respaldo em normas de aditamento contratual e também que a revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demanda incursão no mérito. Incursão essa que, segundo a agravante, não seria cabível em Recurso Especial. Como se vê, toda essa linha argumentativa prende-se a uma tentativa equivocada de trazer, no âmbito desta SLS, uma análise do próprio mérito da controvérsia objeto da Ação Ordinária (em trâmite no juízo de primeiro grau) e no Agravo de Instrumento (Tribunal Regional Federal da 1ª Região).

Como bem observado pela União e pela ANTT na petição inicial deste incidente processual, ainda que a prorrogação contratual tenha sido prevista, em aditamento, como uma das modalidades alternativas para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, o próprio fato de se tratar de contrato/aditamento com ente de Direito Público prejudica a tese de direito adquirido, na medida em que a relação firmada com ente público afasta a aplicação integral do regime jurídico de Direito Privado (ou seja, pode haver situações como fato do príncipe, fato da Administração, etc.). Naturalmente, a recusa do Poder Público o submeterá – caso, ao final, não seja demonstrada a existência de justa causa, ou motivo razoável – a sanções de natureza civil (indenização), mas é inconcebível, com a devida vênia, aniquilar um dos princípios basilares e que fundamentam o regime jurídico administrativo (primazia do interesse público), para fazer prevalecer exclusivamente, e por tempo indeterminado, os interesses patrimoniais da pessoa jurídica de Direito Privado, na relação contratual.

Documento eletrônico VDA58237647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/07/2026 16:20:00
Código de Controle do Documento: 47c2fb88-e7c2-4a78-b012-168b0c03589c

O deferimento do pedido subsidiário nesta Suspensão de Liminar e de Sentença não tomou por base meras ilações, mas a existência de diversos procedimentos fiscalizatórios de natureza administrativa. Procedimentos esses realizados no Ministério da Infraestrutura (Nota Técnica Conjunta 1/2021/SNTT), no Tribunal de Contas da União (Acórdão 2094/2022, no Processo TC 023.204/2015-0) e no Ministério Público Federal (inquéritos PP 1.30.001.005441/2016-79; PP 1.30.007.000110/2018-54; IC 1.30.010.000272/2011-67; IC 1.30.007.000471/2012-13; IC 1.30.007.000020/2016-00; IC 1.30.017.000045/2016-86; IC 1.22.001.000044/2017-63; e IC 1.30.007.000317/2017-48, e nas Ações Civis Públicas 0000067-87.2014.4.02.5106, 0223844-15.2017.4.02.5106, 0147554-34.2015.4.02.5106, 0063663-74.2016.4.02.5106 e 0178266-29.2017.4.02.5106). Neles constatou-se que "**as irregularidades apuradas (...) SÃO ESTARRECEDORAS**" e que "**O SERVIÇO PRESTADO AO CONSUMIDOR DA RODOVIA É UM DOS PIORES DO PAÍS E NÃO CONDIZ COM A ELEVADÍSSIMA TARIFA PAGA PELO USUÁRIO**" (fls. 9-10). Os documentos das fls. 167-254 comprovam as alegações das agravadas, merecendo destaque o das fls. 228-231, em que o DNIT oficialmente comunica à ANTT possuir capacidade para "assumir a rodovia BR 040/MG/RJ – trecho Juiz de Fora/MG-Rio de Janeiro/RJ , até que o segmento rodoviário seja novamente licitado".

Esse, aliás, é o principal fator de diferenciação a justificar a inaplicabilidade da orientação adotada no AgInt nos EDcl na SS 3.468/RJ ao presente caso: no precedente, mencionou-se que "**quase nada foi dito, tampouco demonstrado**, a respeito de possível lesão grave à economia municipal", assim como que o "simples fato de se ter iniciado procedimento (emergencial e com dispensa de licitação) para contratar novos prestadores do serviço de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos não é suficiente, **por si só**, para demonstrar que a manutenção (prorrogação) do contrato anterior (...) ensejará lesão grave à economia municipal". Na hipótese em tela, pelo contrário, produziu-se robusta explanação a respeito do preenchimento dos requisitos para a concessão da contracautela, além de apresentação de prova documental, fotográfica, etc.

As agravadas defendem, ainda, que o procedimento administrativo instaurado com a finalidade de apurar haveres e deveres no contrato celebrado com a CONCER apontam – para o exercício de 2022 – crédito, em favor do Poder Público, da ordem de cerca de **um bilhão e quinhentos milhões de reais**. Tal situação contrasta frontalmente com a argumentação da agravante, que indica a existência de perícia técnica produzida em outras demandas judiciais (algumas relacionadas a outros trechos rodoviários) que teriam concluído pelo desequilíbrio econômico-financeiro. Seja como for, tais aspectos, indubitavelmente, evidenciam que há controvérsia entre as partes e que sua solução somente é possível na própria demanda judicial.

Documento eletrônico VDA58237647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/07/2026 16:20:00
Código de Controle do Documento: 47c2fb88-e7c2-4a78-b012-168b0c03589c

Registro que estou chegando à conclusão no sentido de acompanhar a em. Ministra Relatora apenas com base nos argumentos acima, que levam em consideração as peças dos autos e os Votos até aqui apresentados, assim como a impossibilidade de equiparar, em Suspensão de Liminar e de Sentença, os valores em conflito (de um lado, a pretensão econômica, fungível por natureza – já que se mostra possível a reparação de eventuais prejuízos financeiros, conforme igualmente mencionado nos debates pela em. Ministra Maria Isabel Gallotti –, e de outro lado, o interesse público, aqui traduzido na própria proteção à vida dos usuários do trecho rodoviário). A menção anterior que fiz à *internet*, destaco, não consiste em introdução de elementos extra autos – pelo contrário, a referência a ela foi feita apenas para mencionar que o fato superveniente **noticiado e comprovado nos autos** pela ANTT é de conhecimento público, podendo ser acessado mediante simples consulta na rede mundial de computadores interligados (espaço virtual). Aliás, também optei por essa via de pesquisa porque fui alertado pelo em. Ministro Vistor que o processo precisava ser julgado nesta data (sem novos adiamentos), porque o contrato a ser formalizado com a parte vencedora do leilão seria assinado até o fim de setembro de 2025. Independente disso, acrescento, ainda, que a referência à adjudicação em favor do "Consórcio Nova Estrada Real" constitui apenas um *obiter dictum*, em nada alterando os fundamentos da decisão agravada, pois, ainda que o leilão público não tivesse sido realizado, ou outro fosse o grupo vencedor, tais circunstâncias não alterariam o fundamento utilizado para conceder a contracautela mediante acolhimento do pleito subsidiário da União e da ANTT.

Faço estas ponderações adicionais para relembrar que a análise da pretensão deduzida no pedido de contracautela deve ser feita à luz dos valores protegidos pelo art. 4º da Lei 8.437/1992, de modo que, assim como mencionado pelo em. Ministro Mauro Campbell Marques, também eu não estou aprofundando a análise quanto à qualidade do acervo probatório (isto é, o laudo pericial juntado aos autos originais, etc.). Estou apenas concluindo que, assim como existe o contrato original e o aditamento formalizado entre as partes litigantes, há igualmente a juntada de peças dos órgãos de controle e fiscalização, mencionados pela União e/ou ANTT, de modo que não posso anuir com a tese genérica de que a existência de contrato, por si só, inviabilize em toda e qualquer circunstância a possibilidade de utilização do pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença. Na aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido de contracautela, e estritamente para essa finalidade, devem ser sopesados os documentos juntados pelas partes, ainda que sobre eles não se estabeleça juízo definitivo a respeito da qualidade probatória.

Documento eletrônico VDA58237647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/07/2026 16:20:00
Código de Controle do Documento: 47c2fb88-e7c2-4a78-b012-168b0c03589c

Com essas considerações, pedindo vênia ao posicionamento divergente, **ACOMPANHO integralmente a em. Ministra Relatora para negar provimento ao Agravo Interno**.

É o **Voto**.

Documento eletrônico VDA58237647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/07/2026 16:20:00
Código de Controle do Documento: 47c2fb88-e7c2-4a78-b012-168b0c03589c

AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 3244 - DF (2023/0044642-0)

RELATORA	**:**	**MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA**
AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643 MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384 FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657 FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940 JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641
AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

VOTO

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI: Sr. Presidente, ouvi com atenção os votos e todo debate e peço a máxima vênia à divergência para acompanhar o voto da Relatora não só por todos esses motivos já fartamente expostos, mas também por um princípio ainda antecedente.

Entendo que, em matéria de concessão de serviço público, ainda mais um serviço público tão relevante, a palavra da ANTT - que afirma a reiterada inadimplência da concessionária no cumprimento das obrigações previstas no contrato de concessão e a precariedade do estado de conservação da rodovia concedida, com risco à segurança dos usuários, retratada nos índices de acidentes e reclamações - além de acórdão do TCU contrário à prorrogação do contrato, deve prevalecer, por melhor acautelar o interesse público.

Nos termos da Lei das Concessões, a União pode declarar a caducidade de uma concessão no caso de descumprimento dos deveres da concessionária, ou mesmo encampá-la durante o prazo de vigência contratual, se melhor atender ao interesse público (Lei 8.987/95, art. 35 e seguintes). O direito que caberá à concessionária será a plena indenização de eventual prejuízo, mas não a prorrogação indefinida do contrato de concessão que, na ótica do poder concedente, não atende ao interesse público.

No caso dos autos, o contrato de concessão foi celebrado em 1995, seu prazo de vigência expirou-se em 2021 e, desde então, vem sendo prorrogado indefinidamente por decisões judiciais, ante a simples consideração do interesse econômico da empresa concessionária, a revelia do interesse público.

Trata-se de contrato administrativo. Penso que o direito da concessionária aqui nunca seria manter o contrato já extinto por tempo indefinido, mas à recomposição de eventual prejuízo financeiro, a ser apurado no processo administrativo, no âmbito da ANTT, ao ser feito o necessário inventário dos créditos e débitos recíprocos, entre a concessionária e o poder concedente.

Se a empresa não concordar com a decisão da Administração, nesse processo de consolidação de débitos e créditos, caberá a ela discutir seus direitos perante o Poder Judiciário, o que também poderá ocorrer no âmbito dessa ação, em que se pede, alternativamente, o reequilíbrio da concessão por prorrogação, ou seja deferida indenização pelos alegados prejuízos causados à concessionária.

Essas questões deverão ser objeto de deliberação definitiva nos autos principais. No âmbito da suspensão de segurança, entendo deva prevalecer o interesse público, representado pelo juízo da ANTT acerca da extinção da concessão.

Acompanho, portanto, com a devida vênia da divergência, o voto da eminente Relatora.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2023/0044642-0 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgInt na SLS 3.244 / DF**

Números Origem: 10049332820234010000 10252930820194013400

PAUTA: 18/06/2025 JULGADO: 20/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro **PRESIDENTE DO STJ**

Relatora do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministros Impedidos
Exmo. Srs. Ministros : **HUMBERTO MARTINS**
LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

REQUERENTE	:	UNIÃO
REQUERENTE	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
INTERES.	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		AUGUSTO ROLIM DA SILVA NETO - DF060947
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Serviços - Concessão / Permissão / Autorização

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE	:	COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA RIO
ADVOGADOS	:	GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
		MÁRCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA E OUTRO(S) - RJ059384
		FLÁVIO RIBEIRO BETTEGA - PR020657
		FERNANDO HENRIQUE CORREIA CURI - PR054940
		JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641

AGRAVADO	:	UNIÃO
AGRAVADO	:	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
REQUERIDO	:	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após as ratificações de voto da Sra. Ministra Relatora e do Sr. Ministro Mauro Campbell Marques e o voto-vista do Sr. Ministro Herman Benjamin acompanhando a Sra. Ministra Relatora, os votos da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha no mesmo sentido, e o voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira acompanhando a divergência, a Corte Especial, por maioria, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

Acompanharam a relatora a Sra. Ministra Nancy Andrighi e os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Herman Benjamin, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior. Ficaram vencidos os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques e Antonio Carlos Ferreira que davam provimento ao agravo.

Impedidos os Srs. Ministros Humberto Martins e Luis Felipe Salomão.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Raul Araújo.

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Declarou-se apto a votar o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.